

עין משפט
נר מצוה

רצנ א מיי פֿ"א מַהְלוּט מִכְרֵה הַלֵּבָה כּ סוּמַג עשין פֿצ טוֹשׁ"ע חו"מ סתמן קאָפּ סעף יב:
רצב ב מיי פֿיד מַהֵל סוּטֵה הַלִּיז':
רצה ג מיי שֵם פֿיצ הַלֵּבָה ז:
רצו ד מיי שֵם הַלִּי"ח ופֿ"ג הַלִּיז':
רצו ה מיי שֵם פֿיד הַלֵּבָה ז:
‏

—»«‏

מוסף רש"י

שנתן לו דמי בולן. דבין דקינל המוכר כל הדמים של עשר השדות הרי השתעבד כולו ללוקח כשיל מעותיו שנתן לו ודי לן בחזקת אמת מהן וכדמפרש טעמא דסדנא דארעא חד הוא, כל השדות אדיוקין גנף קרקע של עולם שהיא אחד וממו שהחזיק ככולו דמי (רשב"ם ב"ב טו.), אפסר. משמר את כהנמה (שם גג.) אמן אמן. קבלה שבעה (במדבר ה בב) אמן על האלה וכו'. לך הורנא לנפול (סוטה יח.) שלא שטיתי ארוסה ונשואה. על ידי גלגול שבעה הוא מגלגל עליה וזות של אירוסין, אע"פ שלא היה בו קניי, וממלן לגלגול שבעה מן התורה (שם.) ושומרת יבם וכנסיה. ואם היתה יצמתו ונסתה וקינל לה ונסתרה, מגלגל עליה שבעה שלא נטמאת כשהיא שומרת יבם (שם.) ומסן בודקין אותה על שיהי דהא אי נזיל שבעה שומרת יבם אסורה עליו וכו' עקיבא חוקמת לה במסכת סוטה (יח:) דלמר אין קידושין מופסין במייב לאין, דמשוי לה יבמה לשוק כלשת איש וי היי דלשת איש מיתסרלא אגבא צומת, שומרת יבם נמי מיתסרלא אינמה, וכיון דמיתסרלא עליה במ קינא הוה (יבמות נח.) דקני לה. קינל לה והסתה לא אל תקמינה עס איש פלוגי (שם.) ארוסה. שקינל לה ארוס, ושומרת יבם. שקינל לה יבם (סוטה כב.) לא שותות. דמעטיסו קינל (שם.) דבעין תחת אישך (יבמות נח.) ולא גרשולת כחובב. אם קינל לה ונסתרה, שהיא גרמה לאסור את עצמה עליו (שם.) שנסתרה אחר קניי, דמקניי ואיסור לא אישעיט דמפרש בגמרא ואפילו לית לן דרב המנוא, ושומרת יבם שיתנה מותר ליבמה, נתי דמותרת מותר לא צני למינסב אשה וזה ויהא הפסדיה כתובתה (סוטה ט.) ונסתרה כשהיא ארוסה. ונשאה ומשקה לה (יבמות ט.) מנוקה מעור. שלא בא עליה לאחר שנסתרה שהתירה אסרה עליו דמתי ויהא נטמאה (שם) שלא בא עליה משנסתרה עליו, האשה היתה תשא עונה, שיעדיק המיס (סוטה כח.) אין איש מנוקה מעור. יאויף באשה אסורה לן בין מנו שנסתרה מן מאמרת (שם טח.)

בו:

במה דברים אמורים שנתן לו דמי בולם. ואם מאמר בלא חזקה נמי קנה מטעם כסף וי"ל דמיירי באתרא דלא קנו בכספא" ואז"ת ומאי קאמר יפה כח חזקה מכח כסף והלא חזקה אינה מועלת בלא כסף ואומר ה"ח בדממנה מיהא קנה כולם כשהחזיק בלחת מהן בלא כסף וה"ר שמואל מאיצרא פי' שנתן דמי כולם כגון שהמוכר היה חייב ללוקח מעות כבר והשתא ניחא בדאזות מעות לא היה קונה כי היכי דלא מלי לקדושי בזה איתמא לפי שהוא מלוה"י"ג לא מלי למיקני בזה קרקע^ב ובהאי נמי איכא יפה כח דחזקה שקונה בלא כסף:

עשר בהמות באפסר אחד.

נראה דליירי שכולן קשורין

באפסר אחד והוא אמו בטלפיים או בשערה של אחת^ג מהן^ד ועלה קאמר של לא קני השאר^ה קונה שדות בחזקה של אחת מהם קונה דלהא דמיא דלי החזיק באפסר ממשי^ו מאי מיימי מהא דילמא הכא שאני שהחזיק בכולן^ז ונראה דדוקא שנתן דמי כל הבהמות כי היכי דבעינן בשדות שנתן דמי כולן ומשמי התם איגודו צידו כלומר ראי היה להיות צידו אם ירצה לאחוז באפסר שכולן קשורים באפסר אחד ויקנה כולן השתא נמי הוי כמחזירות יחד אבל שדות אינו יכול לאחוז כולן כאחד: **אמן מאיש** זה **אמן מאיש** אחד בו'. ואז"ת מנ"ל כל הני הא לא כתיב אלא תרי אמן וי"ל מחד אמן מפיק שפיר אלה ושבעה ואיש זה ואיש אחר שהרי לכל מה דכתיב בפסרה קאי ואלה כשבעה צדיקא כתיב בפסרה וכתיב נמי תחת אישך דמשמע בין מאיש זה בין מאיש אחר ואידך אמן קאי לאררוסה ושומרת יבם דלא כתיבי בפסרה^ח: **אלא** דקני זה בשוהיא ארוסה וקא משקי זה בשוהיא נשואה. ותחת אישך דקאמר רחמנא הכי משמע כלומר שאת עכשיו^ט תחת אישך ואם תאמר מנ"ל לפרושי קרא הכי הא

טומאה תחת אישך משמע שהסמירה היתה בנישואין וי"ל דה"ק דמי היכי דמרבי מאיש^י קיני דאירוסין צריש פירא ארוסה (סוטה דף דה.) הכי נמי נרבה סמירה: **ונבקה האיש מעון אמר רחמנא.** ואז"ת לוקמה כגון שצא עליה בשוגג שלא ידע עד לאחר מלחן דנסתרה דה"ג מנוקה מעון חשיב ליה דהא כי מוקי לה ע"י גלגול לאו מנוקה מעון הוא הוא אם וינתה באירוסין אלא כיון דשוגג הוא מנוקה מעון קרינא ביה וי"ל דשאי הכא כיון שצשעת השקאה יודע שצא עליה באיסור בין שצא עליה בשוגג בין שצא עליה במזיד לאו מנוקה מעון הוא אבל ע"י גלגול שאינו יודע צשעת השקאה מנוקה מעון קרינא ביה: **הבי גרסי' אלא לאו ע"י גלגול.** ולא גרסי' דקני לה כשהיא ארוסה ואינסתרה ונכנסה לחופה וכו' אלא הכי גרסינן אלא לאו על ידי גלגול שקינא לה כשהיא נשואה ונסתרה וגלגל עליה שבעה על אירוסין אע"פ שלא היו ראוין לשבעה צפני עצמן שהרי לא קינא לה וכמו כן מגלגלין שבעה דקרקע אע"פ שלא שייך בזה שבעה ואי קשיא הוה ליה לאוקמייה דקני לה כשהיא ארוסה ואינסתרת ומשקי לה כשנכנסה לחופה דקרינא בה תחת אישך וכגון שלא בא עליה דהוה ליה מנוקה מעון הא צעי לאוקמי הכי במסכת יבמות (דף נח.) ואותיבנא עלה מזלעדי אישך^א שקדמה שכיבת צעל לצועל ולא שקדמה שכיבת צעל לצועל אלא ע"י גלגול דזנות אירוסין קדמה שכיבת צועל הוא וציבמות דמוקי לה כשצא עליה ארוס צבית אציה ועולא לא סצינא ליה ההוא שינויא:

אלא לאו על ידי גלגול שקינא לה כשהיא נשואה ונסתרה וגלגל עליה שבעה על אירוסין אע"פ שלא היו ראוין לשבעה צפני עצמן שהרי לא קינא לה וכמו כן מגלגלין שבעה דקרקע אע"פ שלא שייך בזה שבעה ואי קשיא הוה ליה לאוקמייה דקני לה כשהיא ארוסה ואינסתרת ומשקי לה כשהיא ארוסה תחת אישך אמר רחמנא פרט לארוסה ולמה ליה האי קרא הוה ליה למימר מזלעדי אישך ולא שקדמה שכיבת צועל לצעל אלא ש"מ סמיך אההוא שינויא דבא עליה ארוס צבית אציה אי"כ הדרא קושיא לדוכתיה לכן נ"ל דהיינו טעמא דלא רצה לאוקמי בנכנסה לחופה ולא נצבעה דסבר לה כשמואל דאמר^ב אין חופה לפסולות וכיון^ג שנבעלה אין חופה מופסת בה ולא קרינא בה תחת אישך ואז"ת לרב דאמר^ד יש חופה לפסולות אי"כ יכול לאוקמה דקני לה כשהיא ארוסה ונכנסה לחופה ולא נצבעה אי"כ גלגול שבעה מנ"ל וי"ל דנפקא ליה מאמן מאיש זה אמן מאיש אחר כלומר שאינה חייבת שבעה על אחר שהרי לא קינא לה ומגלגל עליה ע"י אחר ואז"ת ועולא אמאי לא מפיק גלגול שבעה מאמן מאיש זה ומאיש אחר וי"ל דמהא לא נפקא דמגלגלין על קרקעות דהא דמגלגלין שבעה היינו משום דזותו איש אחר שייך בו שבעה אם קינא אבל קרקע דלא שייך בה שבעה כלל אימא לא מגלגלין אבל השתא דמדמינן גלגול שבעה דקרקע לגלגול דארוסה ניחא שפיר דלגבי ארוסה נמי לא שייך בה שבעה אלא ע"י גלגול דוקא כדפרישית ואז"ת לרב היכי מפיק גלגול שבעה מאיש אחר הא לא דמי לה כדפרישית וי"ל דסבר מאיש אחר דקאמר היינו אפי' מקטן^ה שאין מקנאין על זה ידו דלא שייך בו שבעה^ו אפי' הכי מגלגלין ועולא לית ליה האי סברא:

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

גמה דברים אמורים. דקנה בחזקה דשדה זו את שדה אחרת שאינה סמוכה לה בזמן שנתן לו כו' ומטלטלין הנקנין עם קרקע נמי כשדה שאינה סמוכה לה דמי והיינו דרבא: **מסייע ליה לשמואל.** הך דקמני כיון שהחזיק בלחת מהן קנאן כולן: **אגודו צידו.** כולן אגודות צאגד זה שצידו: **איכא דאמרי סדע דלא קני.** וליתא דשמואל: וזו לא תיקני ל"ג: **ואמר ליה זו קני מי קני.** לשאלא הא אמר זו. הכא נמי כי לחזקה בזה ואין השאר ניכרות עמה זו קני הוא: **גופין מוחלקין.** וכי אמר ליה זו קני הוא משמע ולא קנה השאר הכא לא זו קני הוא: **דסדנא דארעא חד הוא.** דהא כולה מחוזרת: **סדנא.** טריגי"ק כמו סדן של נפחים כלומר עשת. וחיבור הקרקע חד הוא דהא כולה מחוזרת: **אמן אמן.** יתירא למיירש ציה גלגול דקאא מסיים ואולי אמן שלא סגייתי ארוסה ונשואה ולא אפשר לאוקמה אלא בגלגול: **על האלה.** ירכך נופלת וגו': **השבעה.** שהיה משביעה הכהן ואומר משביעי עליך שלא נטמאת כדכתיב (במדבר ה) והשביע אותה: **כנוסה.** שייך למיתני גבי יבמה. שומרת יבם מממנת ומלפס ליבוס כמו שמר את הדבר (בראשית לו) להכי שייך לשון כניסה כדכתיב

(דברים כה) לא תהיה אשת המת החולה לאיש זר אלא יבמה יקמנה לאשה צביתו: **אי נימא כו' ומשקה לה כשהיא ארוסה.** ומילי מילי קמני ולא שמשצב על כולם ככחד וה"ק צין שהיא ארוסה צין שהיא נשואה יכול להשביעה ולהשקומה: **לא שותום.** אם נסתרו דבעינן תחת אישה^א: **ולא נועלוס כחוצה.** שהיא גרמה לעצמה ליאסר עליו: **וקא משקה לה כשהיא נשואה.** על סמירת אירוסין: **ונקה האיש.** שלא בא עליה אחר שנסתרה שנסתרה עליו בסתירה זו: ה"ג אלא לאו ע"י גלגול ולא גרסינן דקני לה כשהיא ארוסה ואנסתרת ונכנסה לחופה כו': גלגול. שקינא לה כשהיא נשואה ונסתרה וגלגל עליה שבעה על אירוסין אע"פ שלא היו ראוין לשבעה צפני עצמן ומשקה לה משנכנסה לחופה וקרינא בה תחת אישך וכגון שלא בא עליה דהוה ליה מנוקה מעון הא צעי לאוקמא הכי במסכת יבמות (דף נח.) ואותיבנא עלה מזלעדי אישך^א שקדמה שכיבת צעל לצועל ולא שקדמה שכיבת צועל לצעל הילכך אין לך להשביעה על זות של אירוסין בשום ענין אלא ע"י גלגול דזנות אירוסין קדמה שכיבת צועל הוא וציבמות איכא דמוקי לה כשצא עליה ארוס צבית אציה ועולא לא סצינא ליה ההוא שינויא:

ונכנסה לחופה כו': גלגול. שקינא לה כשהיא נשואה ונסתרה ומגלגל עליה שבעה על אירוסין אע"פ שלא היו ראוין לשבעה צפני עצמן שהרי לא^א קינא. ואי קשיא הויה לה לאוקמא דקני לה ארוסה ואנסתרה ומשקה לה משנכנסה לחופה וקרינא בה תחת אישך וכגון שלא בא עליה דהוה ליה מנוקה מעון הא צעי לאוקמא הכי במסכת יבמות (דף נח.) ואותיבנא עלה מזלעדי אישך^א שקדמה שכיבת צעל לצועל ולא שקדמה שכיבת צועל לצעל הילכך אין לך להשביעה על זות של אירוסין בשום ענין אלא ע"י גלגול דזנות אירוסין קדמה שכיבת צועל הוא וציבמות איכא דמוקי לה כשצא עליה ארוס צבית אציה ועולא לא סצינא ליה ההוא שינויא:

שלא
שכחתין את השטר. מוס' האליש (פי' לעיל כו.). דאמר לקמן (מז.) בפרק האיש מקדש ושיוין במכר שקנה ואי מלוה להורנאה ניתנה במה קנאו. כשצ"א. וזמון האליש כתב על פירוש זה. אבל לישנא דנתן לו דמי כולן לא משמע הכי. ג. דליכא מסיירה אלא באותה שאחז בה ואחזירינא קמני אנבה. מוס' האליש, ד. שכולן קשורות באפסר אחד ואחז באפסר לקנות כולם. שם. ו. דשייכא מסיירה על זו כמו על זו. מוס' טון. ו. דהשתא לא ממצעינן מתחת אישך כיון דהשתא בשעת השקאה היא תחת בעלה. מוס' יבמות נח. ו. דדמי לקרקעות. מוס' האליש.

מסורת הש"ס

א) ב"ק יב. ב"ב סו. ב) סוטה יח. יבמות נח. ג) סוטה כג. יבמות נח. ד) נבכתי הגירסא פרט לארוסה ואלא וכו', ה) "והנסתרה כשהיא ארוסה" ליתא בנתיי, וכו"ל בנתיי"א אלא וגם מרש"י נראה דלא גרסינן לה, ו) סוטה כח. מז: שבעות ה. יבמות נח. ז) ספרי פ' נשא, ח) נבמדבר ה. טז, י) נבמוס' (מלשון רש"י) וכוין שנסתרה. רש"ש. כ) נבמדבר ט. י) נש לאוסוף כן מגלגלין שבעה דקרקע אע"פ שלא שייך בזה שבעה, י) [שם שם, ג, שומרת, ז) נש להוסוף אש. (רש"ש, ע"ש), ס) יבמות ז, י) ע) נ"ל שומרת, רש"ש. ו) וכו' מדעסויא מניה וכיון שיהיה, ט) [שם נח, י, נבדלותא סוטה כד, ק) [נעלי כה ע"ב,

—»«‏

תורה אור השלם

1. ובאו הפנים המאיררים האלה במעריך לצבות כשן ולנפל דרך ואקמה האשה אמן אמן.

במדבר ה כב ואת כי ששית תחת אישך וכי נטמאת ויתן מבשר כך את שקבתו במדבר ה כ

3. ונקח האיש מעון ותאשה והחזו תשא את עיניה: במדבר ה לא

—»«‏

לעני רש"י

טריגי"ק [טריגון.ק]. סון. גז.

—»«‏

מוסף תוספות

א. דמיירי במקום שכחתין את השטר. מוס' האליש (פי' לעיל כו.). דאמר לקמן (מז.) בפרק האיש מקדש ושיוין במכר שקנה ואי מלוה להורנאה ניתנה במה קנאו. כשצ"א. וזמון האליש כתב על פירוש זה. אבל לישנא דנתן לו דמי כולן לא משמע הכי. ג. דליכא מסיירה אלא באותה שאחז בה ואחזירינא קמני אנבה. מוס' האליש, ד. שכולן קשורות באפסר אחד ואחז באפסר לקנות כולם. שם. ו. דשייכא מסיירה על זו כמו על זו. מוס' טון. ו. דהשתא לא ממצעינן מתחת אישך כיון דהשתא בשעת השקאה היא תחת בעלה. מוס' יבמות נח. ו. דדמי לקרקעות. מוס' האליש.

—»«‏

תוס' ר"י חוקן

קני בולם מי לא קני. פי' למאן דאית ליה פ' בהמה נקנית במסירה. וזו לא תקני. לא גרסינן, אלא זו קני מי קני, ופי' לשאר. דהא קאמר ליה זו. אפסר. קנישטר"י בלעז. סדנא. כמו סדן של נפחים, כלומר הכל מדובק. ודין נתן לו עשר שדות בעשר מדירות והחזיק באחת מהן ביארנו שקנא לה כשהיא נשואה

^[1] בחזקת הבתים שקונה כולם, וכ"כ הרי"ם (פ"ח) [פ"א ה"כ]. ומ"ש שם רבינו שמואל כתבנו שם. ואיתא נמי להא דשמואל בהמוכר את הבית (ב"ב סו, א). ארוסה. וזה ודאי על [דין] גלגול שבעה על אירוסין אע"פ שלא היו ראוין לשבעה צפני עצמן שהרי לא קינא לה וכמו כן מגלגלין שבעה דקרקע אע"פ שלא שייך בזה שבעה ואי קשיא הוה ליה לאוקמייה דקני לה כשהיא ארוסה ואינסתרת ומשקי לה כשנכנסה לחופה דקרינא בה תחת אישך וכגון שלא בא עליה דהוה ליה מנוקה מעון הא צעי לאוקמא הכי במסכת יבמות (דף נח.) ואותיבנא עלה מזלעדי אישך שקדמה שכיבת צעל לצועל ולא שקדמה שכיבת צועל לצעל הילכך אין לך להשביעה על זות של אירוסין בשום ענין אלא ע"י גלגול דזנות אירוסין קדמה שכיבת צועל הוא וציבמות דמוקי לה כשצא עליה ארוס צבית אציה ועולא לא סצינא ליה ההוא שינויא: